

1501330-19.2020.8.26.0337

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: CARLA CARLINI CATUZZO

Comarca: Mairinque

Foro: Foro de Mairinque

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... 27) e posteriormente foi condenado por tráfico (processo nº 1501463-72.2019.8.26.0571 - fls. 27), entendendo inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal. Da mesma forma, incabível a suspensão condicional da pena, vez que não preenchidos os requisitos do 77, do Código Penal.

Ante o exposto, julgo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mairinque

Foro de Mairinque

Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida: Doutor Gaspar Ricardo Júnior, 185, Mairinque-SP - cep 18120-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501330-19.2020.8.26.0337 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501330-19.2020.8.26.0337

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Crimes de Trânsito

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

CAIO DA SILVEIRA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CARLA CARLINI CATUZZO

VISTOS.

CAIO DA SILVEIRA SILVA, devidamente qualificado nos autos às fls. 03, foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 330 do Código Penal e no artigo 311 da Lei nº 9503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), na forma do artigo 69, do Código Penal.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 81, parágrafo 3º, da lei 9.099/95. Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que deve ser julgada procedente.

A materialidade do delito restou bem comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 01/02, termo circunstanciado de fls. 03/05, bem como pela prova oral colhida em juízo e a confissão do acusado. De igual modo, a autoria é inconteste.

O policial militar Caio Santana Bonatto relatou que o réu estava no "Posto do Mané" com a moto e ao ver a viatura acelerou e subiu avenidas na contramão, transitou na calçada, em frente à escola e quando ele caiu, conseguiram abordá-lo. Ele disse que estava fugindo porque estava com medo de perder a moto (sistema audiovisual - fls. 100).

No mesmo sentido foi o depoimento de Pedro Fernando da Silva, policial militar. Relatou que o acusado trafegou na contramão próximo à escola Paulo Freire e a um hospital. (sistema audiovisual – fls. 98)

Em solo policial, o acusado disse que no dia dos fatos discutiu com sua namorada e estava alterado, sendo que quando avistou a viatura policial não parou, pois tinha conhecimento das multas da motocicleta e não queria perdê-la, por isso decidiu fugir (fls. 03/05). Em Juízo, sob o crivo do contraditório, o acusado CAIO DA SILVEIRA SILVA confirmou serem verdadeiros os fatos descritos na denúncia (sistema audiovisual – fls. 99).

Como se vê, a responsabilidade criminal do acusado é indiscutível, pois a confissão prestada em juízo encontra-se em consonância com os elementos de prova amealhados, restando suficientemente demonstrado que o réu desobedeceu à ordem legal de funcionário público no exercício de sua função, consistente na ordem de arada, obrigando os policiais a fazer acompanhamento tático, seguindo na tentativa de evasão alta velocidade e por vezes na contramão, vindo a parar apenas quando se acidentou, incidindo na prática dos delitos tipificados no artigo 330, do Código Penal e 311, do Código de Trânsito Brasileiro.

Sobre a prova testemunhal produzida, vale ressaltar que a condição funcional não basta, por si só, para invalidar o depoimento do funcionário público, até porque submetido ao contraditório, como quaisquer outras testemunhas.

Aliás, “seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades” (TJSP, Ap. nº 990.10.008389-9, acórdão nº 03068556, Rel. Salles Abreu).

Bem por isso merece credibilidade o que disseram eles acerca dos fatos, conferindo-se sobre o tema o seguinte: (...) O depoimento de policial é perfeitamente válido para provar a autoria. Com efeito, cuida-se de preconceito aludir que todos os servidores públicos têm interesse no deslinde da ação. A validade do depoimento destas pessoas não se mensura levando em consideração suas qualidades pessoais, mas, sobretudo, o valor das informações, assim como sua harmonia e coerência com as demais provas existentes nos autos (...)” (TJSP, Ap. nº 264.545-3/9, Rel. Almeida Sampaio).

Sendo assim, não resta dúvida de que no dia, horário e local descritos na denúncia, o denunciado, desobedeceu a ordem legal de funcionário público e trafegou em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escola e hospital e de logradouro em que há grande movimentação e concentração de pessoas (pista de caminhada), gerando perigo.

Acerca do delito de desobediência, a jurisprudência do STJ, é pelo reconhecimento do delito: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ATUAÇÃO DOS POLICIAIS NA PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. FUGA DO AGENTE APÓS ORDEM DE PARADA. CONFIGURAÇÃO DO CRIME MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É cediço na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça que a desobediência de ordem de parada dada pela autoridade de trânsito ou por seus agentes, ou mesmo por policiais, no exercício de atividades relacionadas ao trânsito, não constitui crime de desobediência, pois há previsão de sanção administrativa específica no art. 195, do CTB, o qual não estabelece a possibilidade de cumulação de sanção penal. 2. Na hipótese dos autos, contudo, a ordem de parada não foi dada por autoridade de trânsito, no controle cotidiano no tráfego local, mas emanada de policiais militares, no exercício de atividade ostensiva destinada à prevenção e à repressão de crimes, tendo a abordagem do recorrente se dado em razão de suspeita de atividade ilícita, o que configura hipótese de incidência do delito de desobediência tipificado no art. 330, do CP. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1805782/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019)

No mais, conforme a jurisprudência, “o crime previsto no artigo 311 do CTB não exige para sua configuração dano efetivo a outras pessoas por ser o perigo presumido por lei, haja vista a proteção da segurança do trânsito, sendo suficiente que reste comprovado estar o condutor trafegando em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e

desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano." (STJ, AgRg nos EDcl no HC354.810/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017).

Por fim, em respeito à tese defensiva da consunção, para que seja considerado apenas o delito do artigo 311, do CTB, entendo não ser possível aplicar ao caso o princípio da consunção.

Isso porque, tal ocorre quando o cometimento de um delito constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime, sendo que a fuga motorizada trafegando em velocidade incompatível com a segurança não é fase normal de preparação ou meio de cometimento do delito de desobediência.

Por todo o exposto, a condenação do réu é de rigor.

Assim, provada a materialidade e a autoria do delito, resta somente a dosagem da pena, o que ora faço, observando-se o sistema trifásico, nos termos do artigo 68, do Código Penal.

Atenta ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, observo que nos autos nada há a ser sopesado em desfavor do agente quanto à culpabilidade, conduta social e personalidade. De igual modo, os motivos, circunstâncias e consequências do crime são inerentes ao tipo, de modo que não comportam desvalor. Nada há a acrescentar acerca da moduladora "comportamento da vítima". Por fim, observo que o acusado ostenta antecedentes criminais, consoante folha de antecedentes e certidão criminal de fls. 18/20 e 27/28, contudo, apenas passível de consideração a condenação referente ao processo nº 1501463-72.2019.8.26.0571, que será levada a efeito na segunda fase da dosimetria, sob pena de incorrer em bis in idem.

Assim, diante da inexistência de circunstâncias que sinalizem a necessidade de maior reprovabilidade do apenado nesta fase, fixo as penas-base no mínimo legal, quais sejam: 15 (quinze) dias de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, para o delito de desobediência (artigo 330, do Código Penal); e 06 (seis) meses de detenção para o delito de perigo de dano descrito no artigo 311, do CTB, deixando de aplicar a pena de multa alternativamente prevista no tipo penal em razão da reincidência verificada.

Na segunda fase, presentes a atenuante da confissão e, de outro giro, a agravante da reincidência (folha de antecedentes de fls. 18/20 e 27/28 - processo nº 1501463-72.2019.8.26.0571). A despeito disso, entendo que no caso em tela, as circunstâncias deverão ser compensadas entre si nesta fase de fixação da pena, pelo que mantenho as penas em seus patamares mínimos.

Na última etapa da dosimetria, ausentes causas de aumento e diminuição da pena. Presente o concurso material de infrações, somo as penas nos termos do artigo 69, do Código Penal, resultando em 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Ante a ausência de informações quanto à capacidade econômica do réu, fixo o dia-multa em seu valor unitário mínimo, qual seja, 1/30 (um trinta avos) do valor do salário-mínimo à época dos fatos.

Nos termos do §2º do artigo 387 do Código de Processo Penal, verifico que o réu não permaneceu preso por este processo, de modo que deixo de realizar a detração.

Sopesado o tempo de pena e as circunstâncias judiciais negativas, especialmente a reincidência, fixo o regime inicial semiaberto, atendendo-se ao disposto no artigo 33, parágrafo 1º, alínea "b", e ao seu parágrafo 3º, sendo que as condições serão fixadas por ocasião da execução da pena.

Considerando que o apenado foi agraciado com a concessão de transação penal (processo nº 1500539-94.2019.8.26.0269 - fls. 27) e posteriormente foi condenado por tráfico (processo nº 1501463-72.2019.8.26.0571 - fls. 27), entendo inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal. Da mesma forma, incabível a suspensão condicional da pena, vez que não preenchidos os requisitos do 77, do Código Penal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu CAIO DA SILVEIRA SILVA, qualificado nos autos às fls. 03, dando-o como incurso no artigo 330, do Código Penal e no artigo 311 da Lei nº 9503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena de 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias

de detenção, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em seu valor unitário mínimo, correspondente a 1/30 (um trinta avos) do valor do salário-mínimo à época dos fatos.

Por ter respondido solto ao feito, bem como em razão da pena imposta, poderá recorrer em liberdade, pois não se encontram presentes requisitos ensejadores da prisão cautelar neste momento processual. De igual forma, poderá aguardar em liberdade vaga no estabelecimento penal apto para o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Após o trânsito em julgado: inscreva-se o nome do réu no sistema informatizado do TJSP; oficie-se ao IIRGD, bem como ao juízo eleitoral do local do domicílio do sentenciado, comunicando a suspensão de seus direitos políticos; providencie-se, ainda, o quanto necessário para a efetivação da execução da sanção penal imposta. Expeça-se certidão de honorários da advogada dativa nomeada às fls. 70, nos termos do convênio DPE-SP/OAB.

P.I.C. Sentença Registrada Eletronicamente, nos termos do art. 72, §4º, das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça.

Mairinque, 20 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA